



PUTUSAN
Nomor 4095 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV SEBAMBAN INDO COAL, berkedudukan di Gedung Wisma Raharja, Lantai 7, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 1, RT 008, RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwakili oleh Drs. Max Roring selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudianto Manurung, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Firm Citra Hukum dan Keadilan*, beralamat di Komplek Cimandiri, Jalan Cimandiri, Nomor 6, Flat 1/6, Cikini, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- PT ANGSANA JAYA ENERGI**, berkedudukan di Sebamban II, Blok F, Nomor 21, Dusun II, RT 012, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Richard N. M. Palar selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donald Panggabean, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Fidelity Law Office* beralamat di Gedung Sudarpo Informatika, Jalan Blora, Nomor 32, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;
- DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, beralamat di Jalan Pangeran Suriansyah, Nomor 7, Loktabat Utara, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, 70711, diwakili oleh H. Isharwanto, S.T., Ms., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Fydayeen, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Dharma Praja, Nomor 1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023;

3. **MARDANI H. MAMING**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Nomor 69, RT 008, RW 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Idham, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Titah *Law Firm*, beralamat di Promenade 20, Unit U & V, Lantai 3, Jalan Bangka Raya, Nomor 20, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamat di Kawasan Perkantoran Pemerintah, Jalan Bangun Praja, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Endri, AP., M.AP., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Fydayeen, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Dharma Praja, Nomor 1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Agustus 2023;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi Dan Sita Jaminan:

1. Memohon memutuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela untuk dijatuhkannya Sita Jaminan terhadap tambang dan hasil produksi tambang yang belum dialihkan yang berlokasi sebagaimana IUP Produksi Tergugat I dengan Nomor Surat Keputusan 188.45/310/DISTAMBEN/2014, yang diperpanjang dengan Nomor Surat Keputusan 503/11.5-20/DPMPSTSP/VIII/2020, yang terletak di Tanah Bumbu, yang juga sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pertambangan Eksploitasi Nomor 545/93/KP/D.PE atas nama Penggugat;
2. Memohon memutuskan terlebih dahulu dalam provisi dengan dijatuhkannya Putusan Sela yang memerintahkan Tergugat I segera dan seketika untuk mengosongkan lokasi tambang, serta menghentikan segala kegiatan eksploitasi/produksi di lokasi tambang dan memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk melakukan menyegel lokasi tambang agar dihentikannya segala kegiatan eksploitasi/produksi tambang di lokasi tambang yang berlokasi sebagaimana IUP Produksi Tergugat I dengan Nomor Surat Keputusan 188.45/310/DISTAMBEN/2014 yang diperpanjang dengan Nomor Surat Keputusan 503/11.5-20/DPMPSTSP/VIII/2020 yang terletak di Tanah Bumbu, yang juga sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pertambangan Eksploitasi Nomor 545/93/KP/D.PE atas nama Penggugat, sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan diterimanya gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dengan telah mengajukan permohonan IUP Produksinya yang melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga membuat Tergugat I secara leluasa untuk memproduksi batu bara diatas lokasi yang sama dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan terbukti Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dengan cara menyalahgunakan kewenangannya (*misbruik van recht*) untuk menerbitkan IUP Produksi atas nama Tergugat I diatas kuasa pertambangan atas nama Penggugat dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan dan menyerahkan ganti kerugian atas kerugian materiil berupa royalty yang seharusnya diberikan kepada Penggugat terdiri dari:
 - 5.1. Atas tambang yang sudah di produksi sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dari perhitungan 10 juta metrik ton x royalty Rp60.000,00/ton (enam puluh ribu rupiah)/ton;
 - 5.2. Terhadap tambang yang masih sisa dan belum diproduksi sebesar Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah) dari perhitungan perkiraan geologi sisa tambang 74 juta metrik ton x royalty Rp50.000,00/ton (lima puluh ribu rupiah)/ton;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk memberikan dan menyerahkan hak ganti kerugian atas kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp4.300.000.000.000,00 (empat triliun tiga ratus miliar rupiah) secara tunai dan langsung;
7. Menyatakan dibatalkan demi hukum atas terbitnya IUP Produksi yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan Surat Keputusan Nomor

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



188.45/310/DISTAMBEN/2014, serta perpanjangannya dengan nomor Surat Keputusan 503/11.5-20/DPMPTSP/VIII/2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, untuk kemudian memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 berikut perpanjangan Surat Keputusan Nomor 503/11.5-20/DPMPTSP/VIII/2020 karena batal demi hukum, dan memerintahkan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat;

8. Mengabulkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan para pihak atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- a. Mengenai Kompetensi Absolut;
- b. Mengenai Prosedural;
 - Gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
 - Gugatan kurang pihak/pihak Tergugat tidak lengkap;

Eksepsi Tergugat II:

- a. Gugatan Penggugat keliru pihak yang digugat/*error in persona*;
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- c. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- a. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;
- b. Gugatan *nebis in idem*;
- c. Gugatan *error in persona*;
- d. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- e. Gugatan kabur (*obscur libel*);



Eksepsi Turut Tergugat:

- a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) sebagai Penggugat;
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat III tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BJM, tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bln *juncto* Nomor 3/PDT/2024/PT BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2024/PT BJM, tertanggal 1 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bln, tertanggal 7 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak segala dalil-dalil Para Termohon Kasasi dalam eksepsi, duplik, dan pembuktian;
2. Menerima segala dalil-dalil dari Pemohon Kasasi dalam gugatan, replik, dan tingkat pembuktian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terbukti Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pemohon Kasasi dengan telah mengajukan permohonan IUP Produksinya yang melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga Termohon Kasasi I secara leluasa untuk memproduksi batu bara diatas lokasi yang sama dengan kuasa pertambangan eksplorasi atas nama Pemohon Kasasi sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Termohon Kasasi III telah melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pemohon Kasasi dengan cara menyalahgunakan kewenangannya (*misbruik van recht*) dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) untuk menerbitkan IUP Produksi atas nama Tergugat I diatas kuasa pertambangan atas nama Pemohon Kasasi dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian Pemohon Kasasi;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk memberikan dan menyerahkan ganti kerugian atas kerugian materiil berupa royalty yang seharusnya diberikan kepada Pemohon Kasasi terdiri dari:
 - a. Atas tambang yang sudah diproduksi sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dari perhitungan 10 juta metrik ton x royalti Rp60.000,00/ton (enam puluh ribu rupiah)/ton;
 - b. Terhadap tambang yang masih sisa dan belum diproduksi sebesar Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah) dari perhitungan perkiraan geologi sisa tambang 74 juta metrik ton x royalty Rp50.000,00/ton (lima puluh ribu rupiah)/ton;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III secara tanggung renteng untuk memberikan dan menyerahkan hak ganti kerugian atas kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp4.300.000.000.000,00 (empat triliun tiga ratus miliar rupiah) secara tunai dan langsung;
7. Menyatakan dibatalkan demi hukum atas terbitnya IUP Produksi yang dimiliki oleh Tergugat I Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 serta perpanjangannya dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 503/11.5-22/DPMPTSP/VIII/2020 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi, untuk mencabut surat keputusan Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 serta perpanjangannya dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 503/11.5-22/DPMPTSP/VIII/2020 karena batal demi hukum, serta memerintahkan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi atas nama Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



8. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemegang Sah Kuasa Pertambangan Nomor 545/93/KP/D.PE, tertanggal 22 September 2004;
9. Menghukum Termohon Kasasi I untuk sita jaminan (*conservatoir beslag/confiscate*) atas objek perkara;
10. Menghukum Termohon Kasasi I untuk menghentikan sementara mesin operasional perusahaan (*buitengebruikstelling van een inrichting*) milik Termohon Kasasi I yang merupakan bagian dari objek perkara;
11. Menghukum Termohon Kasasi I untuk menutup perusahaan (*sluting van een toestel*) milik Termohon Kasasi I yang berdiri di wilayah pertambangan objek perkara;
12. Menghukum Termohon Kasasi I untuk menyerahkan hak pengusahaan dan hak pemanfaatan wilayah pertambangan *a quo* pada Penggugat hingga putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2024, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2024, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2024, dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Februari 2024, dan kontra memori kasasi masing masing tanggal 27 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 6 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batulicin yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang kompetensi absolut sebagaimana dalam petitum butir 7 yang memohon untuk menyatakan dibatalkan demi hukum atas terbitnya IUP Produksi yang diterbitkan oleh Tergugat Surat dengan Keputusan Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014, serta perpanjangannya dengan Nomor Surat Keputusan 503/11.5-20/DPMTSP/VIII/2020, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, untuk kemudian memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014, berikut perpanjangan Surat Keputusan Nomor 503/11.5-20/DPMTSP/V/III/2020, karena batal demi hukum, dan memerintahkan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), karena terbitnya IUP Produksi yang akan dibatalkan merupakan produk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menjadi objek kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu beralasan hukum eksepsi tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV SEBAMBAN INDO COAL dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2024/PT BJM, tanggal 1 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 Desember 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV SEBAMBAN INDO COAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2024/PT BJM, tanggal 1 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4095 K/Pdt/2024